

MERIDIANA INDUSTRIAL SOLUTIONS S.p.A.

Sede: Via dell'Industria 47, 20037 Paderno Dugnano (MI)

Capitale sociale: € 12.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e P. IVA: 09847231006

Registro Imprese di Milano – REA n. MI-2147856

COLLEGIO SINDACALE

VERBALE DI RIUNIONE

Verifica trimestrale ex art. 2426 c.c. ed esame preliminare
del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024

Numero verbale: 3/2025

Data: 10 marzo 2025

Ora: 10:00 – 13:30

Luogo: Sede sociale – Sala Collegio Sindacale

Redattore: Dott.ssa Federica Colombo (Sindaco Effettivo)

RISERVATO – AI SENSI DELL'ART. 2403-BIS C.C.

VERBALE DI RIUNIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Verbale redatto ai sensi degli artt. 2403, 2403-bis, 2405 e 2426 del Codice Civile.

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di marzo, alle ore 10:00, si è riunito il Collegio Sindacale di Meridiana Industrial Solutions S.p.A. presso la sede sociale in Paderno Dugnano (MI), Via dell'Industria 47.

1. INTERVENTI

NOME	QUALIFICA	PRESENZA
Dott. Paolo Brambilla	Presidente del Collegio Sindacale	Presente – presiede
Dott.ssa Federica Colombo	Sindaco effettivo	Presente – verbalizzante
Dott. Stefano Galli	Sindaco effettivo	Presente
Rag. Luisa Vitale	Sindaco supplente	Assente giustificata
Dott. Marco Ferrario	Sindaco supplente	Assente giustificato

Sono altresì presenti, in qualità di invitati permanenti:

- Dott.ssa Elena Marchetti – CFO e Dirigente Preposto
- Dott. Andrea Fontana – Head of Risk & Treasury
- Avv. Cristina Moretti – Segretario del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Paolo Brambilla, constatata la regolare convocazione e la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.

2. ORDINE DEL GIORNO

- 1. Verifica trimestrale sull'amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili (art. 2086 c.c.);
- 2. Esame preliminare del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024;
- 3. Verifica sull'operazione con parte correlata – Acquisizione ramo d'azienda da Meridiana Precision Components S.r.l.;
- 4. Monitoraggio delle posizioni creditizie critiche;
- 5. Aggiornamento sulla situazione di liquidità e sul rispetto dei covenant bancari;
- 6. Varie ed eventuali.

PUNTO 1 – VERIFICA TRIMESTRALE SULL'AMMINISTRAZIONE E SUGLI ASSETTI EX ART. 2086 C.C.

Il Presidente **Dott. Paolo Brambilla** illustra l'attività di vigilanza svolta nel primo trimestre 2025. Il Collegio Sindacale ha tenuto n. 4 riunioni (13/01, 03/02, 12/02, 10/03), ha partecipato alla riunione del CdA del 12/02/2025 e ha effettuato n. 2 verifiche ispettive presso l'ufficio amministrativo.

Il Presidente rileva che, nel periodo in esame, sono emersi i seguenti fatti di rilievo:

- Dimissioni dell'Amministratore Delegato Ing. Roberto Castellani (05/02/2025) e nomina dell'Ing. Laura Ferrante (12/02/2025);
- Sospensione dell'ordine GulfStream Energy Corp. – GS-2024-118 (22/01/2025) per un valore residuo di € 3.100.000;
- Peggioramento della posizione di tesoreria, con utilizzo delle linee di credito breve termine all'85,7% al 31/01/2025;
- Aggravamento della posizione creditoria verso PetrolTech Industries Ltd., in procedura di concordato preventivo presso il DIFC Courts di Dubai.

RILEVAZIONE N. 1 – ADEGUATEZZA DEGLI ASSETTI EX ART. 2086 C.C.

Il Collegio Sindacale rileva che, alla luce della tensione di liquidità e della concentrazione del rischio creditizio su posizioni critiche (PetrolTech, AquaNova, GulfStream), gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili richiedono un rafforzamento, in particolare per quanto concerne:

- Il processo di credit management e la tempestività delle azioni di recupero;
- Il sistema di early warning sui covenant bancari;
- La pianificazione finanziaria a 12 mesi, con particolare riguardo al rischio di breach del covenant EBITDA / Oneri finanziari.

Il Collegio raccomanda al Consiglio di Amministrazione di predisporre, entro il 30/04/2025, un piano di rafforzamento degli assetti, con specifico riferimento alla funzione di Risk Management recentemente posta sotto la responsabilità diretta del nuovo Amministratore Delegato.

RISCONTRO DEL CFO (DOTT.SSA ELENA MARCHETTI)

La CFO prende atto delle raccomandazioni del Collegio Sindacale e conferma l'impegno della Società a implementare il piano di rafforzamento entro la scadenza indicata. Si precisa che il nuovo AD Ing. Laura Ferrante ha già avviato un assessment della funzione di Risk Management e presenterà al CdA un piano operativo entro il 30/04/2025.

PUNTO 2 – ESAME PRELIMINARE DEL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2024

Il Presidente **Dott. Paolo Brambilla** dà atto che il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla Relazione sulla Gestione e dalla Nota Integrativa, è stato trasmesso al Collegio Sindacale in data 28 febbraio 2025, nei termini previsti dall'art. 2429 c.c. Il Collegio ha altresì ricevuto il progetto di Relazione della Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., che evidenzia una **"key audit matter"** relativa al riconoscimento dei ricavi su commesse pluriennali.

Il Collegio Sindacale, svolto l'esame preliminare del progetto di bilancio, formula le seguenti osservazioni e rilievi:

2.1 Riconoscimento dei ricavi su commessa WTP-2024-023 (AquaNova S.c.a.r.l.)

RILEVAZIONE N. 2 – COMMESSA WTP-2024-023

Il Collegio Sindacale prende atto che il SAL n. 2 della commessa WTP-2024-023, approvato dal committente AquaNova S.c.a.r.l. in data 28 dicembre 2024, attesta un avanzamento del 72% del valore contrattuale (€ 5.040.000). La Società ha tuttavia riconosciuto nel bilancio un avanzamento complessivo dell'80,7% (€ 5.650.000), includendo una componente aggiuntiva di € 610.000 relativa a lavorazioni completate ma non certificate dal committente alla data del SAL.

Il Collegio rileva che:

- La componente aggiuntiva è stata riconosciuta sulla base di stime interne e non è supportata da un'ulteriore certificazione del committente;
- Il collaudo finale della commessa, contrattualmente previsto per il 30 giugno 2025, potrebbe slittare al terzo trimestre 2025 secondo quanto rappresentato dalla Direzione Operativa;
- Un eventuale ritardo significativo del collaudo potrebbe comportare una contestazione del ricavo riconosciuto, con conseguente obbligo di storno.

Il Collegio **raccomanda** al Consiglio di Amministrazione di monitorare con particolare attenzione l'evoluzione della commessa e di valutare, in sede di approvazione del bilancio, l'opportunità di un'ulteriore informativa nella Nota Integrativa in merito al rischio di slittamento del collaudo.

Nota: La rilevazione non è qualificata come ostativa ai sensi dell'art. 2429 c.c., in quanto il riconoscimento è formalmente conforme all'OIC 23 e supportato dalla documentazione interna di avanzamento. Tuttavia, il Collegio invita il CdA a considerare prudenzialmente la fragilità della stima.

RISCONTRO DEL CFO E DEL DIRIGENTE PREPOSTO

Il CFO Dott.ssa Elena Marchetti e il Dirigente Preposto confermano la conformità del trattamento contabile all'OIC 23 e alla policy aziendale. Precisano che:

- La componente aggiuntiva è supportata da documentazione interna (rapporti di lavorazione, ore rendicontate, conferma del PM);
- Il committente AquaNova è un cliente di primaria standing, con il quale non sono mai sorte contestazioni sui SAL precedenti;

- Lo slittamento del collaudo, ove si verificasse, dovrebbe comunque concludersi entro il terzo trimestre 2025 e non determinerebbe la perdita del diritto al corrispettivo.

Il CFO si impegna a fornire al Collegio Sindacale un aggiornamento trimestrale sullo stato del collaudo.

2.2 Svalutazione del credito PetrolTech Industries Ltd.

RILEVAZIONE N. 3 – CREDITO PETROLTECH INDUSTRIES LTD.

Il Collegio Sindacale prende atto che la posizione creditoria verso PetrolTech Industries Ltd. (Dubai, UAE), per un importo lordo di € 3.900.000, è stata svalutata per € 2.340.000 (60% dell'esposizione), sulla base della stima di recovery fornita dai legali incaricati (Studio Legale Associato Bianchi-Rossi, parere del 20/12/2024).

Il Collegio rileva che:

- La percentuale di svalutazione del 60% si colloca nel punto medio della forchetta indicata dai legali (40-60%);
- Il credito non è assistito da garanzie reali o personali;
- La copertura assicurativa SACE non è attivabile per decadenza (denuncia tardiva);
- La procedura concorsuale presso il DIFC Courts è caratterizzata da tempistiche lunghe (18-36 mesi) ed esiti incerti;
- La quota residua di € 1.560.000 mantenuta in bilancio potrebbe non essere integralmente recuperabile.

Il Collegio **invita** il Consiglio di Amministrazione a valutare l'opportunità di un ulteriore accantonamento prudenziale, anche in considerazione del principio di prudenza di cui all'art. 2426, n. 3, c.c.

Nota: Il Collegio prende atto che, sulla base delle informazioni disponibili e del parere dei legali, la svalutazione effettuata è formalmente conforme ai principi contabili. Non qualifica pertanto la rilevazione come ostativa, ma invita il CdA a un supplemento di prudenza.

RISCONTRO DEL CFO

Il CFO ritiene che la svalutazione del 60% sia già prudenziale e adeguata allo stato della procedura. Un ulteriore accantonamento ridurrebbe significativamente l'utile d'esercizio in assenza di nuovi elementi oggettivi. La Società sta monitorando settimanalmente la procedura DIFC e aggiornerà il Collegio in caso di sviluppi rilevanti. La Società valuta di non procedere a ulteriori accantonamenti allo stato.

2.3 Impairment test dell'avviamento (€ 4.200.000)

RILEVAZIONE N. 4 – IMPAIRMENT TEST DELL'AVVIAMENTO

Il Collegio Sindacale ha esaminato il test di impairment dell'avviamento di € 4.200.000, originato dall'acquisizione del ramo d'azienda "Divisione Oil & Gas" dalla società Valtech S.p.A. nell'esercizio 2019.

Il Collegio rileva che:

- Le ipotesi di piano utilizzate (crescita dei ricavi del 4,5% annuo e EBITDA margin del 14,0%) risultano significativamente superiori ai risultati effettivi dell'esercizio 2024 della Divisione O&G (flessione dei ricavi dell'8,2% e EBITDA margin del 9,7%);
- Il test non è corredato da una sensitivity analysis estesa che mostri l'impatto di scenari alternativi;
- L'headroom del 23,1% risulterebbe eroso in caso di riduzione dell'EBITDA margin di 3 punti percentuali o di aumento del WACC di 200 punti base;
- Il contesto settoriale (Oil & Gas) presenta criticità congiunturali che potrebbero ritardare la ripresa ipotizzata.

Il Collegio **raccomanda** al Consiglio di Amministrazione di:

- Predisporre una sensitivity analysis estesa da includere nella documentazione di supporto al bilancio;
- Valutare l'opportunità di rivedere le ipotesi di piano in sede di prossima approvazione del budget 2025;
- Monitorare con particolare attenzione gli indicatori di impairment nel corso dell'esercizio 2025.

Nota: La rilevazione non è qualificata come ostativa, in quanto il test è formalmente conforme all'OIC 9. Tuttavia, il Collegio evidenzia la fragilità delle ipotesi sottostanti.

RISCONTRO DEL CFO

Il CFO prende atto delle osservazioni del Collegio e conferma che la sensitivity analysis è stata predisposta internamente ma non è stata allegata al bilancio. Si impegna a renderla disponibile al Collegio e alla Società di Revisione. Le ipotesi di piano riflettono le attese di ripresa del settore O&G a partire dal secondo semestre 2025, in linea con le previsioni degli analisti di settore (Wood Mackenzie, Rystad Energy).

PUNTO 3 – OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA – ACQUISIZIONE RAMO D'AZIENDA DA MPC S.R.L.

RILEVAZIONE N. 5 – OPERAZIONE CON PARTE CORRELATA

Il Collegio Sindacale ha esaminato l'operazione di acquisizione del ramo d'azienda "Micro-componenti attuatori" dalla collegata Meridiana Precision Components S.r.l. (MPC), perfezionata in data 15 luglio 2024 per un corrispettivo di € 3.450.000.

Il Collegio rileva che:

- La perizia giurata a supporto della valutazione è stata redatta dal Prof. Ing. Marco Taldini (Studio Taldini & Associati), che è altresì consigliere del CdA di MIS e consulente tecnico della controllante Meridiana Holdings S.r.l. dal 2019;
- Il Consiglio di Amministrazione che ha approvato l'operazione (delibera del 10/07/2024) comprendeva due consiglieri (Dott. Giancarlo Meridiana e Ing. Roberto Castellani) che erano altresì membri del CdA della società cedente MPC;
- Non è stata acquisita una fairness opinion da parte di un advisor indipendente terzo;
- La perizia utilizza il metodo del DCF con un WACC dell'11,5% e un tasso di crescita perpetua del 2,0%; non è stata resa disponibile al Collegio la sensitivity analysis sui parametri chiave;
- La delibera è stata assunta senza l'astensione dei consiglieri in potenziale conflitto di interessi.

Il Collegio **raccomanda** al Consiglio di Amministrazione di:

- Adottare una procedura specifica per le operazioni con parti correlate, in linea con le migliori prassi di corporate governance, prevedendo l'intervento di un advisor indipendente per operazioni di importo superiore a € 2.000.000;
- Prevedere l'obbligo di astensione per i consiglieri in conflitto di interessi, anche al di là dei casi di stretta obbligatorietà;
- Valutare l'opportunità di ottenere una fairness opinion retrospettiva da parte di un advisor indipendente, per confermare l'equità del corrispettivo pagato.

Nota: Il Collegio prende atto che l'operazione è formalmente conforme alle disposizioni del Codice Civile e dello Statuto sociale, che non richiedono obbligatoriamente una fairness opinion. Non qualifica pertanto la rilevazione come ostativa.

RISCONTRO DEL PRESIDENTE DEL CDA (DOTT. GIANCARLO MERIDIANA)

Il Presidente del CdA, presente alla riunione in qualità di invitato, dichiara che:

- Il Prof. Taldini ha dichiarato l'assenza di conflitti di interessi al momento dell'accettazione dell'incarico;
- La delibera è stata assunta con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, incluso il consigliere indipendente Prof. Taldini;
- Il Consiglio valuterà l'adozione di una procedura specifica per le operazioni con parti correlate nel corso del 2025;

- Non ritiene opportuno ottenere una fairness opinion retrospettiva, che comporterebbe costi aggiuntivi senza elementi nuovi.

PUNTO 4 – MONITORAGGIO DELLE POSIZIONI CREDITORIE CRITICHE

4.1 Credito PetrolTech Industries Ltd. – € 3.900.000 lordi

Il Collegio ha esaminato lo stato della procedura di concordato preventivo presso il DIFC Courts di Dubai. Il legale incaricato (Avv. Bianchi) ha riferito che la prossima udienza è fissata per il 18 marzo 2025 e che il piano di ristrutturazione presentato dal debitore prevede una percentuale di rimborso ai creditori chirografari compresa tra il 35% e il 55%, con pagamenti distribuiti su 36 mesi.

Il Collegio prende atto che il recupero atteso potrebbe essere inferiore alla stima del 60% utilizzata per la svalutazione e raccomanda un aggiornamento della stima alla luce del piano presentato dal debitore.

4.2 Commessa AquaNova WTP-2024-023

Il Collegio ha acquisito una comunicazione del cliente AquaNova S.c.a.r.l. del 28 febbraio 2025, nella quale si segnala un ritardo nell'installazione presso l'impianto di destinazione e un possibile posticipo del collaudo finale al periodo settembre-ottobre 2025. Il Collegio richiama la Rilevazione n. 2 e invita il CdA a un attento monitoraggio.

4.3 Ordine GulfStream Energy Corp. – € 3.100.000 valore residuo

Il Collegio prende atto della sospensione dell'ordine e delle azioni di monitoraggio poste in essere. Rileva che i materiali già acquistati (€ 1.850.000 circa) sono stati iscritti in rimanenze e non sono oggetto di svalutazione. Il Collegio invita il CdA a valutare l'opportunità di un accantonamento per obsolescenza, in caso di prolungamento della sospensione oltre 12 mesi.

PUNTO 5 – AGGIORNAMENTO SULLA SITUAZIONE DI LIQUIDITÀ E SUI COVENANT BANCARI

La CFO Dott.ssa Elena Marchetti illustra la situazione di tesoreria al 28 febbraio 2025 e le proiezioni di cassa per il primo semestre 2025, come aggiornate nel corso del CdA del 12/02/2025.

RILEVAZIONE N. 6 – TENSIONE DI LIQUIDITÀ E CONTINUITÀ AZIENDALE

Il Collegio Sindacale prende atto che:

- Le linee di credito a breve termine sono utilizzate per l'85,7% al 31/01/2025;
- Nello scenario base, la cassa diventa negativa a partire da aprile 2025;
- Il covenant EBITDA / Oneri finanziari è al 2,54x con un limite di 2,0x e un trend in deterioramento;
- Il piano di liquidità aggiornato a 12 mesi non è ancora stato predisposto.

Il Collegio, pur non ravvisando allo stato elementi che possano far sorgere dubbi sulla continuità aziendale ai sensi dell'art. 2423-bis c.c., **raccomanda** al Consiglio di Amministrazione di:

- Predisporre con urgenza il piano di liquidità a 12 mesi e di sottoporlo al Collegio entro il 15/03/2025;
- Avviare tempestivamente la negoziazione con il pool bancario per l'estensione delle linee di credito;
- Valutare opzioni alternative di finanziamento (aumento di capitale, finanziamento soci, cartolarizzazione crediti);

- Monitorare mensilmente il rispetto dei covenant e di segnalare tempestivamente al Collegio eventuali criticità.

Nota: Il Collegio si riserva di rivalutare la situazione alla luce del piano di liquidità e dell'esito della negoziazione con le banche.

RISCONTRO DEL CFO

Il CFO conferma l'impegno a predisporre il piano di liquidità entro il 15/03/2025 e a sottoporlo al Collegio. Le negoziazioni con il pool bancario sono in corso; si confida in un esito positivo entro il 31/03/2025. Qualora le negoziazioni non dovessero concludersi positivamente, il CdA valuterà opzioni alternative.

PUNTO 6 – VARIE ED EVENTUALI

6.1 Capitalizzazione costi di sviluppo progetto ValvolaX (€ 890.000)

RILEVAZIONE N. 7 – PROGETTO VALVOLAX

Il Collegio ha verificato la capitalizzazione di € 890.000 di costi di sviluppo relativi al progetto "ValvolaX – Sistema di controllo predittivo per valvole industriali". Rileva che alla data di chiusura dell'esercizio il progetto non ha ancora ottenuto la certificazione CE e la qualifica ATEX, necessaria per la commercializzazione in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva.

Il Collegio invita il CdA a monitorare lo stato della certificazione presso TÜV SÜD e a valutare l'opportunità di un test di impairment in caso di mancato ottenimento della certificazione entro i tempi previsti (Q2 2025).

Nota: La capitalizzazione è formalmente conforme all'OIC 24 in quanto il progetto ha superato la fase di ricerca. Non si ravvisano elementi ostativi.

6.2 Esposizione cambiaria non coperta

RILEVAZIONE N. 8 – RISCHIO DI CAMBIO

Il Collegio prende atto che l'esposizione cambiaria non coperta al 31/12/2024 ammonta a circa € 10.400.000, di cui € 4.890.000 in AED (integralmente riferiti al credito PetrolTech) e € 4.180.000 in USD.

Il Collegio invita il CdA a valutare l'adozione di strumenti di copertura per le esposizioni in valuta diverse dall'AED (che è in peg fisso con l'USD), anche in relazione all'incremento della volatilità dei cambi.

6.3 Ispezione ARPA – Reparto verniciatura

RILEVAZIONE N. 9 – QUESTIONI AMBIENTALI

Il Collegio prende atto del ricorso presentato dalla Società avverso il verbale ARPA dell'8 novembre 2024. Rileva che non è stato effettuato un accantonamento specifico per eventuali sanzioni, in quanto i legali ritengono prevalente la probabilità di esito favorevole.

Il Collegio invita il CdA a monitorare l'esito del ricorso e a valutare l'opportunità di un accantonamento prudenziale in caso di evoluzione sfavorevole. La sanzione massima teorica è pari a € 180.000, importo non ritenuto significativo ai fini del bilancio.

SINTESI DELLE RILEVAZIONI

N.	OGGETTO	QUALIFICAZIONE	RICHIESTA AL CDA
1	Adeguatezza assetti ex art. 2086 c.c.	Raccomandazione	Piano di rafforzamento entro 30/04/2025

N.	OGGETTO	QUALIFICAZIONE	RICHIESTA AL CDA
2	Commessa WTP-2024-023 – componente stimata	Raccomandazione (non ostativa)	Monitoraggio e ulteriore informativa
3	Credito PetrolTech – sufficienza svalutazione	Invito (non ostativo)	Valutare ulteriore accantonamento
4	Impairment test avviamento – ipotesi fragili	Raccomandazione (non ostativa)	Sensitivity analysis e revisione ipotesi
5	Operazione MPC – indipendenza perito	Raccomandazione (non ostativa)	Procedura parti correlate, fairness opinion
6	Tensione liquidità e going concern	Raccomandazione	Piano di liquidità entro 15/03/2025
7	ValvolaX – certificazione CE/ATEX pendente	Invito	Monitoraggio certificazione
8	Esposizione cambiaria non coperta	Invito	Valutazione strumenti di copertura
9	Ispezione ARPA – no accantonamento sanzioni	Invito	Monitoraggio ricorso

DELIBERA FINALE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, esaminato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e formulati i rilievi sopra riportati:

- Prende atto che i rilievi formulati, pur riguardando aspetti significativi dell'amministrazione e del bilancio, non sono qualificati come ostativi ai sensi dell'art. 2429 c.c.;
- Ritiene che il progetto di bilancio sia stato redatto in conformità alle norme di legge e ai principi contabili;
- Invita il Consiglio di Amministrazione a tenere conto delle raccomandazioni formulate nella presente relazione;
- Si riserva di presentare all'Assemblea dei Soci la propria relazione ex art. 2429 c.c. in sede di approvazione del bilancio, dando conto dei rilievi formulati e dei riscontri ricevuti;
- Manda al Presidente di trasmettere copia del presente verbale al Consiglio di Amministrazione e alla Società di Revisione.

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30.

Il Presidente

Il Sindaco Effettivo (verbalizzante)

Il Sindaco Effettivo

Dott. Paolo Brambilla

Dott.ssa Federica Colombo

Dott. Stefano Galli

Paderno Dugnano, 10 marzo 2025

Documento: MIS-CS-2025-003 | **Versione:** 1.0 – Definitiva | **Classificazione:** Riservato ex art. 2403-bis c.c.

Redatto da: Dott.ssa Federica Colombo – Sindaco Effettivo

Approvato dal Collegio in data: 10/03/2025

Destinatari: Consiglio di Amministrazione, Società di Revisione, Assemblea dei Soci
Per comunicazioni: collegio.sindacale@meridianaindustrial.it